

17

ACCIDENTE N° 225777
DE ENSORSO

1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RIVAS PINEDA
JOSE ALFREDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
VILCABAMBA / VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO **1994-11-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **115015684-0**





INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIVAS CARRION JOSE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PINEDA CUEVA MARIA LEONILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2013-07-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-23



V4444V3444

000677738





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

ESPACIO
EN BLANCO



Ministerio
de Salud Pública

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA AREA DE EMERGENCIA

Loja 19 de Enero del 2017

DR. Marco Santama
AREA EMERGENCIA HOSPITAL "ISIDRO AYORA" LOJA

CERTIFICO:

Que el / la paciente Jose Alfredo Rivas Peneda
con CI 1150156840 es atendido(a) en el DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA el día 18 de Enero
DEL AÑO EN CURSO desde las 19h00 hasta las 11h30
con diagnóstico de Fractura multifragmentaria de falange proximal de 3er
dedo izquierdo
por lo cual se da atención médica correspondiente para su respectiva
recuperación, se recomienda reposo 192 horas. (8 días).

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

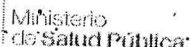
Nombre de médico que lo atendió.... Dr. Miguel Gostello


FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

SELLO DE LA UNIDAD

Avenida Manuel Agustín Aguirre y Juan José Samaniego
Teléfono: 2570540 ext. 7023
<http://Instituciones.msp.gob.ec/dps/Loja/>

ESPACIO
EN BLANCO



HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA AREA DE EMERGENCIA



CERTIFICADO MÉDICO

CERTIFICO QUE: José Alfredo Ruiz Pineda

CON CÉDULA DE IDENTIDAD N.º 1150156840

Ha sido atendido el día de hoy por Emergencia, ya que presento
trauma de mano izquierda, luego de la Revisión
 se diagnostica fractura de falange proximal
de tercer dedo mano izquierda, se coloca inmo
vilización la misma que debe mantenerse hasta próximo
control, Reposo Relativo por 30 días.

LOJA 27 de Enero del 2017

Nombre del médico que le atendió..... Dr. Mario Santaró

Dr. Mario Saritaras
LIBRARY

Mário Sampaio
 MEDICO CIRUJANO
 Direção Policlínica nº 534
 C.O. INHUAL - 11-2-00041-04

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO



SELO DE LA UNIDAD
ISIDRO AYORA
EMERGENCIA

Avenida Manuel Agustín Aguirre y Juan José Samaniego
Teléfono: 2570540 ext. 7023
<http://Instituciones.msp.gob.ec/dps/Loja/>

ESPACIO
EN BLANCO



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. SILVA ARMIJOS HARTMAN JOFFRE

Matrícula No: 11-2009-151

Cédula No: 1104212962

Fecha de inscripción: 28/10/2010

Matrícula anterior: N

Tipo de sangre: A-

Firma



ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso
PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades
Públicas y Privadas, reconocer a título de esta credencial
los derechos que le confiere la Constitución y las Leyes de la República.

Dr. Gustavo Bonifacio
Secretario General



SILVA ARMIJOS
HARTMAN JOFFRE
1104212962
DEFENSOR PÚBLICO

ESPACIO
EN BLANCO



Defensoría Pública del Ecuador

Sin defensa no hay justicia

SEÑOR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

José Alfredo Rivas Pineda, con cédula de ciudadanía Nro. 1150156840, ecuatoriano, de 22 años de edad, unión libre, empleado privado, domiciliado en esta ciudad; ante Usted, comedidamente comparezco y manifiesto:

Desde el día 22 de noviembre de 2016, vengo prestando mis servicios lícitos y personales para el señor: MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS, en calidad de obrero, en la obra de Regeneración Urbana, específicamente en el sector del parque Infantil, de esta ciudad de Loja; cumpliendo un horario de trabajo de: 07H00 a 18H00, horario que muchas de las veces se extendía hasta las 21H00; de lunes a domingo; con una remuneración diaria de USD. 16,00 (total al mes: USD. 480,00); la misma que era cancelada de forma quincenal.

Durante este tiempo no se me afilió al IESS, pese a que me descontó dos meses por este concepto y ni tampoco se me pagó beneficios de Ley ni mucho menos se me brindó el equipo necesario para nuestra seguridad en el trabajo.

Sucede señor Inspector que el día 17 de enero de 2017, aproximadamente a las 18H00, en circunstancias que me encontraba laborando, colocando una tubería al interior de un pozo, me cayó la tapa del mismo en mis cuatro dedos de mi mano izquierda (a excepción del pulgar); siendo trasladado de emergencia hasta el Hospital Regional "Isidro Ayora" de esta ciudad de Loja, por el encargado de dicha obra; pero debido a la gran afluencia de gente no pude ser atendido ese día y por el intenso dolor, acudimos conjuntamente con el encargado de obra hasta una farmacia cercana de dicho Hospital donde compre medicamentos para el dolor para luego retirarme a mi casa, donde con remedios caseros me lavaron la herida hasta poder acudir al siguiente día al referido hospital, donde me internaron de emergencia me medicaron, me colocaron yeso y me practicaron radiografías; diagnosticándome "fractura multifragmentaria de falange proximal de 3er dedo izquierdo"; dándome de alta al siguiente día ya que debido a la inflamación no podía ser operado y disponiéndome reposo por ocho días. Al acudir nuevamente el día 27 de enero del presente año a la consulta, me retiraron el yeso y me inmovilizaron el tercer dedo, recomendándome reposo por 30 días y que luego de este tiempo acuda nuevamente para saber si amerita o no operación.

Mi empleador enterado del asunto, el día 28 de enero de 2017, aproximadamente a las 11H30, tras acudir al parque Infantil a su llamado que me hizo el día anterior; me dio USD. 30,00 para luego después de haberle reclamado que porque no me había afiliado al IESS pese haberme descontado dos meses para aquello y tras haberle pedido que se haga cargo de los gastos médicos y demás beneficios de Ley, por el accidente que sufrí; me despidió intempestivamente de mi trabajo.

Con estos antecedentes doy aviso a su Autoridad de este accidente, solicitándole se realice una investigación de esta denuncia en mi lugar de trabajo antes indicado, a fin de que compruebe la veracidad de la misma y se impongan las sanciones que correspondan y por ende de este forma cobrar mis haberes e indemnizaciones que legalmente me corresponden.

Fundamento la presente en lo que disponen los Arts. 42, 387, 388, 389, 542 numeral 9 y 545 del Código del Trabajo.

A mi ex empleador: MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS, se lo notificará en su domicilio laboral ubicado en esta ciudad de Loja; en el Parque Infantil, en la obra de regeneración urbana, sin perjuicio de que sea notificado personalmente en el lugar que se lo encuentre.

Notificaciones que correspondan las recibiré en la casilla judicial Nro. 1262 y correo electrónico hsilva@defensoria.gob.ec; y, autorizo al Defensor Público de Loja, Ab. Hartman Silva Armijos, para que a mi nombre y representación firme cualquier escrito relacionado con el presente asunto.

Firmo con mi defensor.

Att.

Ab. Hartman Joffre Silva Armijos.

DEFENSOR PUBLICO

MAT. 11-2009-151. F.A. de C.J

José Alfredo Rivas Pineda

CC: 1150156840

ESPACIO
EN BLANCO



Defensoría Pública del Ecuador

Sin defensa no hay justicia

SEÑOR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

José Alfredo Rivas Pineda, con cédula de ciudadanía Nro. 1150156840, ecuatoriano, de 22 años de edad, unión libre, empleado privado, domiciliado en esta ciudad; ante Usted, comedidamente comparezco y manifiesto:

Desde el día 22 de noviembre de 2016, vengo prestando mis servicios lícitos y personales para el señor: **MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS**, en calidad de obrero, en la obra de Regeneración Urbana, específicamente en el sector del parque Infantil, de esta ciudad de Loja; cumpliendo un horario de trabajo de: 07H00 a 18H00, horario que muchas de las veces se extendía hasta las 21H00; de lunes a domingo; con una remuneración diaria de USD. 16,00 (total al mes: USD. 480,00); la misma que era cancelada de forma quincenal.

Durante este tiempo no se me afilió al IESS, pese a que me descontó dos meses por este concepto y ni tampoco se me pagó beneficios de Ley ni mucho menos se me brindó el equipo necesario para nuestra seguridad en el trabajo.

Sucede señor Inspector que el día 17 de enero de 2017, aproximadamente a las 18H00, en circunstancias que me encontraba laborando, colocando una tubería al interior de un pozo, me cayó la tapa del mismo en mis cuatro dedos de mi mano izquierda (a excepción del pulgar); siendo trasladado de emergencia hasta el Hospital Regional "Isidro Ayora" de esta ciudad de Loja, por el encargado de dicha obra; pero debido a la gran afluencia de gente no pude ser atendido ese día y por el intenso dolor, acudimos conjuntamente con el encargado de obra hasta una farmacia cercana de dicho Hospital donde compre medicamentos para el dolor para luego retirarme a mi casa, donde con remedios caseros me lavaron la herida hasta poder acudir al siguiente día al referido hospital, donde me internaron de emergencia me medicaron, me colocaron yeso y me practicaron radiografías; diagnosticándome "fractura multifragmentaria de falange proximal de 3er dedo izquierdo"; dándome de alta al siguiente día ya que debido a la inflamación no podía ser operado y disponiéndome reposo por ocho días. Al acudir nuevamente el día 27 de enero del presente año a la consulta, me retiraron el yeso y me inmovilizaron el tercer dedo, recomendándome reposo por 30 días y que luego de este tiempo acuda nuevamente para saber si amerita o no operación.

Mi empleador enterado del asunto, el día 28 de enero de 2017, aproximadamente a las 11H30, tras acudir al parque Infantil a su llamado que me hizo el día anterior; me dio USD. 30,00 para luego después de haberle reclamado que porque no me había afiliado al IESS pese haberme descontado dos meses para aquello y tras haberle pedido que se haga cargo de los gastos médicos y demás beneficios de Ley, por el accidente que sufrí; me despidió intempestivamente de mi trabajo.

Con estos antecedentes doy aviso a su Autoridad de este accidente, solicitándole se realice una investigación de esta denuncia en mi lugar de trabajo antes indicado, a fin de que compruebe la veracidad de la misma y se impongan las sanciones que correspondan y por ende de este forma cobrar mis haberes e indemnizaciones que legalmente me corresponden.

Fundamento la presente en lo que disponen los Arts. 42, 387, 388, 389, 542 numeral 9 y 545 del Código del Trabajo.

A mi ex empleador: **MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS**, se lo notificará en su domicilio laboral ubicado en esta ciudad de Loja; en el Parque Infantil, en la obra de regeneración urbana, sin perjuicio de que sea notificado personalmente en el lugar que se lo encuentre.

Notificaciones que correspondan las recibiré en la casilla judicial Nro. 1262 y correo electrónico hsilva@defensoria.gob.ec; y, autorizo al Defensor Público de Loja, Ab. Hartman Silva Armijos, para que a mi nombre y representación firme cualquier escrito relacionado con el presente asunto.

Firmo con mi defensor.

Att,

Ab. Hartman Joffre Silva Armijos.

DEFENSOR PUBLICO

MAT. 11-2009-151. F.A. de C.J

José Alfredo Rivas Pineda

CC: 1150156840

Félix de Valdivieso y Bernardo Valdivieso (esq.)

02 3 81 52 70 Ext.: 7201

Asesoría legal gratuita: 151

ESPACIO
EN BLANCO

6

MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

0000857LOJ2017

Código: 0000857LOJ2017

TIPO DE DOCUMENTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS	OFICIO Nro. S/N	FECHA OFICIO:	30-01-2017
FECHA DE INGRESO:	30-01-2017 04:00:45	NÚMERO DE HOJAS:	6	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE:	JOSE ALFREDO RIVAS			
ASUNTO:	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUIDO POR : JOSE ALFREDO RIVAS PINEDA EN CONTRA DE : MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS-TRÁMITE N° : 255777			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA KARINA AMAY BURGUAN			
OBSERVACIONES:	RB			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá, 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahíta, 02 254 8000
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecón, 04 251 5190 / 04 232 5802

dP

MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000Documento No. : MDT-DRTSPL-2017-0908-EXTERNO
Fecha : 2017-01-30 16:00:36 GMT -05
Recibido por : Diana Karina Amay Burguan
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1150156840"



Ministerio
del Trabajo

Cueto Ecuador
- Ecuador -
Barr. La Libertad
Teléfono: 052 2 255 7777
Correo electrónico: mtrabajo@mintrabajo.gob.ec

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LOJA

INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOJA

LOJA

Lunes 30 de Enero 2017

Trámite N°. : 255777

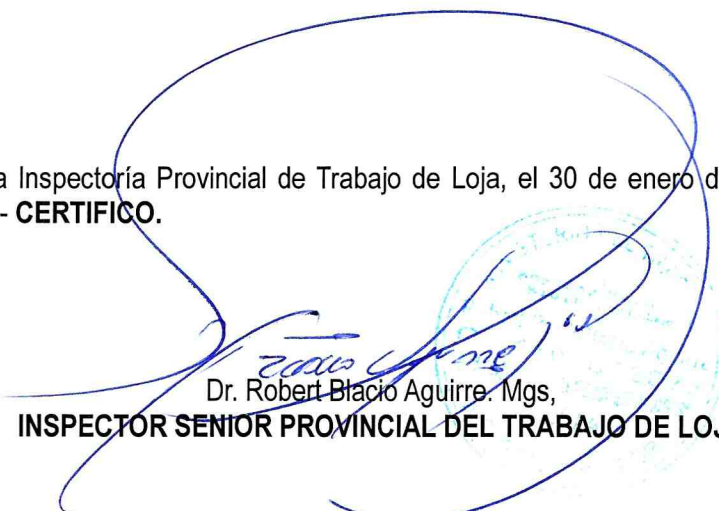
Se recibió el presente proceso de : ACCIDENTES DE TRABAJO seguido por : JOSE ALFREDO RIVAS PINEDA en contra de : MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS el cual mediante sorteo correspondió a : ROBERT PAÚL BLACIO AGUIRRE.

RESPONSABLE

Número de Fojas Presentadas:

6

Presentado en la Inspectoría Provincial de Trabajo de Loja, el 30 de enero del dos mil diecisiete, siendo las 16:00.- **CERTIFICO.**


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs,
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

Loja, 31 de enero del dos mil diecisiete, a las 09H05.- **VISTOS.-** Previo a avocar conocimiento de la solicitud de **VISTO BUENO NRO. 255777 - 0000857LOJ2017**, propuesta por el señor **JOSE ALFREDO RIVAS PINEDA**, en calidad de TRABAJADOR; en contra del señor **MANUEL AGUSTIN GUACHIZACA SALINAS**, en calidad de EMPLEADOR.- En lo principal: **I)** Esta Autoridad Administrativa dispone a la parte accionante que en el término de tres días **ACLARE Y COMPLETE** la solicitud de Visto Bueno, de conformidad al Art. 146 del Código Orgánico General de Procesos, ley Supletoria del Código del Trabajo, en relación al numeral 4 del Art.142 del Código Orgánico General de Procesos referente a: 1. Designación del lugar en que debe citarse el demandado.- **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs,
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al señor: **JOSE ALFREDO RIVAS PINEDA**, en el casillero judicial Nro. 1262 y correo electrónico hsilva@defensoria.gob.ec.- Loja, 31 de enero del dos mil diecisiete.


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs,
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

ESPACIO
EN BLANCO



ACTA DE SORTEO DE TRÁMITE

En la ciudad de Loja a los dos días del mes de Febrero de dos mil dieciséis, a las 08H00 nos instalamos en la oficina de la Secretaria Regional de Trabajo y Servicio Público Loja, los Inspectores del Trabajo: Ab. Claudia Arboleda, Ab. Danilo Cueva, Ab. Dayana Hidalgo, Ab. Silvana Silva, con la finalidad de proceder al resorteo del trámite de Accidente de Trabajo Nro. 255777, el mismo que fue asignado al Dr. Robert Blacio Aguirre, en fecha 30 de Enero de 2017, el mismo que no puede seguir con la continuidad del trámite antes referido, en virtud de que a partir del día 01 de Febrero de 2017 hasta el día 12 de Febrero 2017 hará uso de sus vacaciones de conformidad al cronograma establecido, quedando en su reemplazo el Ab. Danilo Cueva Cueva. La presente solicitud de Accidente de Trabajo Nro. 255777, ha sido re sorteado mediante sistema SINACOI y recae en el Ab. Danilo Cueva Cueva.

ACCIDENTE DE TRABAJO

255777 – Ab. Danilo Cueva Cueva.

Para constancia firmamos los asistentes junto con el Secretario Regional Ab. Jefferson Jamil Rojas Jaramillo, que certifica.

Ab. Claudia Arboleda
INSPECTORA

Ab. Danilo Cueva
INSPECTOR

Ab. Dayana Hidalgo
INSPECTORA

Ab. Silvana Silva C. -
COORDINADORA (E)

Lo certifico.- Loja 02 de Febrero de 2017

Ab. Jamil Rojas Jaramillo
SECRETARIO REGIONAL

INSPECTORÍA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA

Loja, 06 de febrero del 2017 a las 16H30.- **VISTOS.-** previo a avocar conocimiento del accidente de trabajo signado con el número 255777 - 0000857LOJ 2017 presentado por COMPAÑIA MINAEXPLO LOJA en contra de KLIOVER OMAR TOLEDO GRANDA , se dispone: **I)** Por cuanto la parte actora no ha completado la presente solicitud de Visto Bueno en el término establecido, de acuerdo a lo manifestado en el Art. 146 del Código Orgánico General de Procesos ley supletoria de nuestro Código del Trabajo se ordena el ARCHIVO del presente tramite laboral.- NOTIFIQUESE.-


Ab. Danilo Cueva Cueva,
INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede a JOSE ALFREDO RIVAS PINEDA en el casillero judicial Nro. 1262 , Loja 06 de febrero del 2017.


Ab. Danilo Cueva Cueva,
INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA



ESPACIO
EN BLANCO